

1008120-31.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: GUSTAVO SAMPAIO CORREIA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... autora cientificou o banco acerca do roubo na mesma data da subtração do aparelho (26 de Março de 2022).

E as transações impugnadas foram todas realizadas no dia 28 de Março de 2022 (fls. 19/22), o que evidencia a ocorrência de uma grave falha por parte da instituição financeira que, comunicada sobre o crime, não promoveu o imediato bloqueio da conta de modo a evitar a sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Dr. João Ribeiro, 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

SENTENÇA

Processo nº:

1008120-31.2022.8.26.0006

Requerente:

Aline Cristina da Silva Santos

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

CONCLUSÃO

Em 19/09/2022, faço estes autos conclusos ao(à) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a). GUSTAVO SAMPAIO CORREIA. Eu, Everton Nata Diniz Lima, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Uma vez tendo a autora protestado apenas pela exibição do histórico de ligações por ela realizados - fl. 78 -, prova que reputo seja desnecessária para adequada formação do convencimento judicial, motivo pelo qual a indefiro com lastro no artigo 5º da Lei 9.099/95, e considerando que o réu manifestou desinteresse na produção de outras provas - fl. 66 -, dispensei a designação de audiência de instrução e passo à imediata prolação de sentença.

Não se olvida tenha a autora admitido, ao promover o registro de boletim de ocorrência policial versando sobre o episódio de que foi vítima, que o terceiro que a teria abordado se apoderou de seu aparelho celular, tendo-a constrangido ainda a fornecer a respectiva senha (fls. 17/18).

Ocorre que de acordo com os documentos juntados as fls. 23/24 a autora cientificou o banco acerca do roubo na mesma data da subtração do aparelho (26 de Março de

2022).

E as transações impugnadas foram todas realizadas no dia 28 de Março de 2022 (fls. 19/22), o que evidencia a ocorrência de uma grave falha por parte da instituição financeira que, comunicada sobre o crime, não promoveu o imediato bloqueio da conta de modo a evitar a sua movimentação por terceira pessoa.

Inegável, pois, a obrigação de indenizar, que encontra fundamento no artigo 14, caput, da Lei 8.078/90, sendo oportuno aqui recordar o dever de guarda que o artigo 629 do Código Civil impõe ao depositário, incumbindo ao banco réu, portanto, em se considerando a diferença entre o total resultante dos créditos provenientes dos empréstimos e o total debitado da conta por força das transferências, devolver ao autor o valor equivalente a R\$485,45.

Não vislumbro, porém, a configuração dos propalados danos morais.

Com efeito, a despeito dos inegáveis aborrecimentos e dissabores vivenciados pela autora, sua conta permaneceu com o saldo positivo após a consumação das transferências, tendo sido o mesmo, que havia sido reduzido para R\$0,98, majorado para R\$3.869,83 em poucos dias.

Em relação aos apontamentos de débito, malgrado comprovados pelos documentos juntados as fls. 25/26, verifica-se que juntamente com os dois registrados por iniciativa do banco réu pesam em desfavor da autora diversos outros, tendo sido alguns deles, lançados a pedido de outro fornecedor, disponibilizados para consulta em data anterior. E a autora não logrou demonstrar sejam tais apontamentos desprovidos de legitimidade.

Lícito concluir, pois, que a autora já se encontrava com sua honra maculada precedentemente, sendo impossível atribuir aos registros de débito vinculados ao réu a causa de eventual abalo de crédito passível de indenização. Aplica-se aqui, lembrando-se o disposto no artigo 927, IV, do Código de Processo Civil, a orientação consolidada na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumprе anotar, por fim, a ausência de prova de reiterados/persistentes atos de cobrança imputáveis ao réu, sendo incogitável, nesse contexto, a caracterização de uma significativa perturbação da tranquilidade.

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, o que faço para declarar a inexigibilidade dos empréstimos contraídos em nome da autora no dia 28 de Março de 2022, condenando o réu a devolver o valor equivalente a R\$485,45, monetariamente atualizado, pelos índices da Tabela Prática do TJSP, desde a data do débito e acrescido de juros moratórios, estes à razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC e artigo 161, §1º, do CTN) e contados a partir da citação (artigo 405 do CC).

Incabível, neste grau de jurisdição, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Publique-se e intime-se.

São Paulo, 05 de Outubro de 2022.